



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 rabia II 1430 – 21 avril 2009

152^{ème} année

N° 32

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère du Transport

Décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l'enquête technique sur les accidents et les incidents d'aéronefs 1083

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2009-1063 du 13 avril 2009, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d'actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l'horizon 2016 et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement 1088

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Décret n° 2009-1064 du 13 avril 2009, fixant les conditions d'octroi des autorisations pour l'exercice d'activités de gestion de déchets dangereux et des autorisations d'immersion de déchets ou autres matières en mer 1089

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 avril 2009, portant ouverture du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure dans les disciplines littéraires et des sciences humaines ainsi que dans les sciences fondamentales, au titre de l'année universitaire 2009-2010 1093

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 21 avril 2009 , relatif à l'étiquetage des appareils de climatisation individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 kW.....	1095
Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes	
Décret n° 2009-1065 du 20 avril 2009, fixant un nouveau délai pour le dépôt de la déclaration pour le bénéfice de l'avance sur la taxe de formation professionnelle	1101
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2009-1066 du 13 avril 2009, relatif à la création d'une réserve naturelle à Jebel bent Ahmed du gouvernorat de Jendouba.....	1101
Décret n° 2009-1067 du 13 avril 2009, relatif à la création d'une réserve naturelle à Oued Dekouk du gouvernorat de Tataouine	1103
Décret n° 2009-1068 du 13 avril 2009, relatif à la création d'une réserve naturelle à Jebel Saddine du gouvernorat du Kef	1104
Nomination d'un directeur	1105
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2009-1070 du 13 avril 2009, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets de construction de l'institut supérieur des études technologiques et de l'institut supérieur de l'informatique et des télécommunications de Borj Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1105
Décret n° 2009-1071 du 13 avril 2009, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du siège de la direction générale des douanes à Tunis et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1106
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant délégation de signature	1108
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.....	1108
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.....	1109
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.....	1109
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.....	1109
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.....	1110
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire	1110
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents d'accueil à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.....	1111

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DU TRANSPORT

Décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l'enquête technique sur les accidents et les incidents d'aéronefs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, relative à la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son article 26 et son annexe 13,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, modifié et complété par la loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004 et la loi n° 2005-84 du 15 août 2005 et notamment son article 134,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai 2004,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, relatif à l'organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 2003-2429 du 24 novembre 2003, relatif à la sûreté de l'aviation civile,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de la défense nationale, du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Pour l'application du présent décret sont considérés :

Accident : Événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel se produit l'un des faits suivants :

A/ Une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :

- dans l'aéronef, ou
- en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou
- directement exposée au souffle des réacteurs,

Sauf, s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès, ou

b/ l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :

- qui altère ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et

- qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé,

Sauf, s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avarie de moteur lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailerons, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement, ou

c/ l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.

Incident grave : Incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire.

Incident : Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.

Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Aéronef d'Etat : tout aéronef utilisé dans les services militaires, des douanes ou de sûreté.

Blessure grave : Blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui :

a) nécessite l'admission dans un établissement de santé publique ou privé pendant plus de quarante huit heures commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies, ou

b) se traduit par la fracture d'un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez), ou

c) se traduit par des déchirures provoquant une hémorragie ou de lésions des nerfs, des muscles ou des tendons, ou

d) se traduit par une lésion d'un organe interne, ou

e) se traduit par des brûlures du deuxième ou du troisième degré ou par des brûlures affectant plus de cinq pour cent de la surface du corps, ou

f) résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux.

Bureau des Enquêtes accidents et incidents d'aéronefs : Structure du ministère du transport chargée des enquêtes techniques sur les accidents et incidents d'aéronefs civils.

Causes : Actes, omissions, événements, conditions ou toute combinaison de ces divers éléments qui conduisent à l'accident ou à l'incident.

Certificat de navigabilité : Document par lequel le ministre du transport atteste que l'aéronef est autorisé à circuler dans les conditions correspondantes à la catégorie d'emploi du certificat délivré.

Conseiller : Personne nommée par un Etat, en raison de ses qualifications, pour seconder son représentant accrédité à une enquête.

Enquête technique : Activités menées en vue de prévenir les accidents, qui comprennent la collecte et l'analyse des renseignements, l'exposé des conclusions, la détermination des causes et, s'il y a lieu, l'établissement de recommandations de sécurité.

Enquêteur responsable : Personne chargée de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête.

Compte rendu préliminaire : Communication utilisée pour diffuser promptement les renseignements obtenus dans les premières phases de l'enquête technique.

Compte rendu de données d'accident/incident : Communication électronique adressée à l'organisation de l'aviation civile internationale à l'issue de l'enquête sur l'accident ou l'incident et contenant des renseignements précis et complets avec mention des causes et des recommandations de sécurité.

Enregistreur de bord : Tout type d'enregistreur installé à bord d'un aéronef dans le but de faciliter les investigations techniques sur les accidents et incidents.

Etat de conception : Etat qui a juridiction sur l'organisme responsable de la conception de type.

Etat de construction : Etat qui a juridiction sur l'organisme responsable de l'assemblage final de l'aéronef.

Etat de l'exploitant : Etat où l'exploitant a son siège principal d'exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente.

Etat d'immatriculation : Etat sur le registre duquel l'aéronef est inscrit.

Etat d'occurrence : Etat sur le territoire duquel se produit un accident ou un incident.

Exploitant : Toute personne physique ou morale qui se livre ou se propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.

Masse maximale : Masse maximale au décollage consignée au certificat de navigabilité.

Permis d'exploitation aérienne : Permis autorisant un exploitant à exercer une activité de transport aérien.

Recommandation de sécurité : Proposition formulée sur la base de renseignements résultant de l'enquête en vue de prévenir des accidents ou des incidents.

Représentant accrédité : Personne désignée par un Etat, en raison de ses qualifications, pour participer à une enquête menée par un autre Etat.

Art. 2 - L'enquête technique sur les accidents et les incidents d'aéronefs a pour objectif la prévention de futurs accidents ou incidents et ne vise nullement à la détermination des fautes ou des responsabilités.

Art. 3 - Le ministre du transport ordonne l'ouverture d'une enquête technique pour tout accident ou incident grave survenu sur le territoire de l'Etat tunisien à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité. Il peut également ordonner l'ouverture d'une enquête technique sur tout autre incident survenu au sol ou en vol si elle présente un intérêt pour la sécurité aérienne.

Le ministre du transport peut aussi ordonner l'ouverture d'une enquête technique pour tout accident ou incident grave survenu, en dehors du territoire de l'Etat tunisien, à un aéronef immatriculé en Tunisie ou utilisé par un exploitant titulaire d'un permis d'exploitation aérienne délivré par le ministre du transport.

Art. 4 - Pour les accidents et incidents d'aéronefs munis d'un certificat de navigabilité et exploités par le ministère de la défense nationale, celui-ci mène, par délégation, l'enquête technique conformément aux dispositions nationales et internationales en vigueur. Après enquête, le ministère de la défense nationale transmet une copie du rapport d'enquête au ministère du transport.

Pour les accidents et incidents d'aéronefs civils survenus dans une zone militaire, le ministère de la défense nationale fournit les facilités nécessaires pour permettre la conduite de l'enquête technique par le ministère du transport.

Art. 5 - Au cas où l'accident ou l'incident grave se produit, hors du territoire de l'Etat tunisien, à un aéronef immatriculé ou exploité en Tunisie, le ministre du transport peut désigner un représentant accrédité qui participera à l'enquête avec la possibilité d'être accompagné d'un ou plusieurs conseillers.

Art. 6 - Les autorités tunisiennes peuvent déléguer la conduite de l'enquête technique en partie ou en totalité à un autre Etat après accord et consentement mutuels ou accepter la délégation par un autre Etat de la conduite de tout ou partie d'une enquête technique.

CHAPITRE 2

PREMIERES MESURES EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCIDENT

Art. 7 - La déclaration de tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité aérienne, survenu au territoire de l'Etat tunisien, doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 134 du code de l'aéronautique civile.

Art. 8 - Toute autorité locale prévenue de la survenance d'un accident ou d'un incident grave doit prendre les mesures immédiates suivantes :

- a) l'organisation des secours,
- b) la notification de l'accident ou de l'incident grave au bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs,
- c) la garde de l'aéronef et la conservation des indices et l'identification des témoins.

A l'achèvement des opérations de secours, l'autorité locale doit faciliter sans délai l'accès des enquêteurs techniques à l'aéronef ou à son épave.

Art. 9 - L'exploitant doit, en cas d'accident ou incident, se mettre immédiatement en rapport avec le bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs, lui fournir tous renseignements nécessaires et utiles à l'enquête technique. L'exploitant est tenu d'établir dans un délai de trois jours, un rapport d'informations détaillé et l'adresser au bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs. Ce rapport contient notamment les éléments suivants :

- les données techniques relatives à l'aéronef et les données relatives à l'équipage impliqués dans l'accident ou l'incident,

- les données disponibles sur les circonstances de l'accident ou l'incident.

Le rapport est adressé par tout moyen laissant une trace écrite et auquel est jointe une copie du dossier du vol.

Art. 10 - Après avoir veillé à l'exécution des mesures immédiates prévues à l'article 8 du présent décret, le commandant de bord, le copilote et, le cas échéant, tout personnel de cabine doivent établir immédiatement, sauf s'ils en sont physiquement incapables, un rapport individuel circonstancié sur l'accident ou l'incident et l'adresser dans un délai de quarante huit heures au bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs. Ce rapport contient notamment les éléments suivants :

- les données relatives à la licence, aux qualifications et à l'expérience en vol,

- une description succincte du vol depuis son début jusqu'à l'occurrence de l'accident ou l'incident,

Le rapport est adressé par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 11 - Toutes les dispositions utiles doivent être prises par l'autorité locale concernée pour assurer la conservation des indices ainsi que la garde de l'aéronef et son contenu pendant le temps qui sera nécessaire aux fins de l'enquête.

Les mesures de conservation des indices comprennent notamment la conservation par des procédés photographiques ou autres, de tous les indices susceptibles d'être enlevés, effacés, perdus ou détruits.

La garde de l'aéronef comprend des mesures de protection destinées à éviter de nouveaux dommages, à interdire l'accès de l'aéronef aux personnes non autorisées et à empêcher le pillage ou la détérioration.

Art. 12 - Le ministre du transport peut prendre toutes les mesures nécessaires et compatibles avec la conduite normale de l'enquête pour satisfaire à la demande de l'Etat d'immatriculation, l'Etat de l'exploitant, l'Etat de conception ou de l'Etat de construction pour que l'aéronef, son contenu et tous les indices soient conservés intacts en attendant leur examen par un représentant accrédité de l'Etat demandeur.

Toutefois, l'aéronef peut être déplacé dans la mesure où ce déplacement sera nécessaire pour dégager des personnes, des animaux, des articles postaux ou des objets de valeur, pour empêcher toute destruction par le feu ou par toute autre cause, ou pour faire disparaître tout danger ou toute gêne pour la navigation aérienne, pour les autres moyens de transport ou pour le public, et à condition que cela ne retarde pas inutilement la remise de l'aéronef en service lorsque celle-ci est matériellement possible.

Art. 13 - Sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret, les autorités tunisiennes autorisent le transfert de la garde de l'aéronef, de son contenu ou de chacune des parties de l'aéronef à la personne ou aux personnes dûment désignées par l'Etat d'immatriculation ou par l'Etat de l'exploitant, selon le cas, dès que ces objets ne seront plus nécessaires à l'enquête.

Les autorités tunisiennes prennent toutes les mesures pour faciliter l'accès à l'aéronef, à son contenu ou à chacune des parties de l'aéronef, toutefois, si l'aéronef, son contenu ou chacune de ses parties se trouve, dans une zone à laquelle on ne peut pas accéder, les autorités compétentes assureront le déplacement de l'aéronef, de son contenu ou de certaines parties de l'aéronef à un endroit où ils pourront en autoriser l'accès.

Art. 14 - Les autorités locales qui se sont chargées des mesures immédiates, doivent rechercher dans la mesure du possible tous les témoins et procèdent, dans les meilleurs délais, à leur identification. Elles relèvent leurs noms, qualités et tous renseignements permettant de les joindre facilement chaque fois que c'est nécessaire.

Les autorités locales doivent remettre ces informations à l'enquêteur responsable dès son arrivée sur le lieu de l'accident.

Art. 15 - En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés doivent prendre toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête technique, et notamment à éviter l'effacement de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.

Au cours des investigations sur le lieu de l'accident, quiconque soit des membres de l'équipage, des représentants de l'exploitant ou le propriétaire n'ont accès à l'aéronef ou son épave que s'ils y sont invités et accompagnés par les enquêteurs techniques. Il leur est interdit de prélever toutes pièces, débris ou documents provenant de l'aéronef accidenté sans accord préalable de l'enquêteur responsable.

CHAPITRE 3

CONDUITE DE L'ENQUÊTE TECHNIQUE

Art. 16 - La conduite de l'enquête technique sur un accident ou un incident est confiée à un enquêteur responsable.

Art. 17 - En cas d'accident ou d'incident grave, le ministre du transport peut confier la conduite de l'enquête technique à une commission d'enquête technique désignée par décision.

La commission se compose de cinq membres dont un président qui agit en qualité d'enquêteur responsable. Ce dernier est choisi parmi les personnels des services compétents du ministère du transport.

Art. 18 - En cas d'accident ou d'incident grave survenu sur le territoire de l'Etat tunisien, le bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs adresse, dans les meilleurs délais, une notification aux destinataires suivants :

- a) l'Etat d'immatriculation,
- b) l'Etat de l'exploitant,
- c) l'Etat de conception,
- d) l'Etat de construction,
- e) l'organisation de l'aviation civile internationale, si la masse maximale de l'aéronef en cause est supérieure à 2250 kg.

Art. 19 - En cas d'accident ou d'incident grave survenu dans un Etat non contractant ou en dehors du territoire d'un Etat quelconque à un aéronef immatriculé en Tunisie ou utilisé par un exploitant titulaire d'un permis d'exploitation aérienne délivré par le ministre du transport, le bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs adresse, dans les meilleurs délais, une notification aux destinataires suivants :

- a) l'Etat de l'exploitant,
- b) l'Etat de conception,
- c) l'Etat de construction,
- d) l'organisation de l'aviation civile internationale, si la masse maximale de l'aéronef en cause est supérieure à 2250 kg.

Art. 20 - En cas d'incident grave survenu en dehors du territoire de l'Etat tunisien, à un aéronef immatriculé en Tunisie ou utilisé par un exploitant titulaire d'un permis d'exploitation aérienne délivré par le ministre du transport, et lorsque l'Etat d'occurrence n'est pas au courant de cet incident, le bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs adresse, dans les meilleurs délais, une notification aux destinataires suivants :

- a) l'Etat d'occurrence,
- b) l'Etat de conception,
- c) l'Etat de construction.

Art. 21 - Les destinataires cités à l'article 18 du présent décret peuvent désigner chacun un représentant accrédité qui participera à l'enquête technique. Le représentant accrédité peut s'adjoindre des experts en qualité de conseillers, choisis en raison de leur expérience et de leur compétence dans le domaine de l'aviation. Les conseillers d'un représentant accrédité sont autorisés à participer à l'enquête technique, sous la supervision de celui-ci.

Art. 22 - Le représentant accrédité ou, le cas échéant, le bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs fournit à l'Etat qui mène l'enquête technique tous renseignements utiles et disponibles notamment sur l'aéronef et l'équipage de conduite impliqués dans l'accident ou l'incident grave et sur les marchandises dangereuses se trouvant à bord de l'aéronef.

Art. 23 - Les enquêteurs techniques doivent pouvoir mener l'enquête en toute indépendance et sans restrictions, conformément aux dispositions du présent décret. L'enquête technique comprend ce qui suit :

- a) la collecte, l'enregistrement et l'analyse de tous les renseignements disponibles sur l'accident ou l'incident en question,
- b) s'il y a lieu, la formulation de recommandations de sécurité,
- c) si possible, la détermination des causes,
- d) l'établissement du rapport final.

Art. 24 - L'enquêteur responsable doit coordonner, le cas échéant, avec les autorités judiciaires pour le déroulement normal de l'enquête technique, et doit prêter une attention particulière aux indices qui doivent être consignés et analysés rapidement, par exemple à l'examen et à l'identification des victimes et au dépouillement des enregistrements de bord.

Art. 25 - Dans le cadre de l'enquête technique, les mesures suivantes sont prises en considération :

1. l'enquêteur responsable ou, jusqu'à son arrivée au lieu de l'accident, les organes de l'autorité locale ou le commandant de l'aérodrome, désignent les personnes ayant accès au lieu de l'accident ou de l'incident,
2. les services de la navigation aérienne établissent, sur demande de l'enquêteur responsable, un extrait écrit des enregistrements des communications et une impression des images radar. Des copies des bandes sonores peuvent être exigées. Les originaux doivent être conservés et ne peuvent être effacés qu'avec l'assentiment écrit du bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs,
3. l'institut national de la météorologie présente, sur demande de l'enquêteur responsable, un rapport sur les conditions météorologiques ainsi que toute documentation météorologique nécessaire à l'enquête technique,

4. toute expertise sur le matériel aéronautique suite à l'ouverture d'une enquête technique doit être réalisée sous la supervision du bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs,

5. faire effectuer des expertises, des essais ou simulations sur des pièces, équipements ou systèmes.

Art. 26 - Sous réserve de la législation portant sur la protection des données à caractère personnel, les éléments suivants ne seront communiqués à d'autres fins que l'enquête technique sur l'accident ou l'incident :

- a) les déclarations obtenues de personnes au cours de leurs investigations,
- b) les communications entre personnes qui ont participé à l'exploitation de l'aéronef,
- c) les renseignements d'ordre médical et privé concernant des personnes impliquées dans l'accident ou l'incident,
- d) les enregistrements des conversations dans le poste de pilotage et les transcriptions de ces enregistrements,
- e) les enregistrements et transcriptions d'enregistrements provenant des organismes de contrôle de la circulation aérienne,
- f) les opinions exprimées au cours de l'analyse des renseignements y compris les renseignements fournis par les enregistreurs de bord.

Ces éléments ne seront inclus dans le rapport final ou dans ses appendices que s'ils sont pertinents à l'analyse de l'accident ou de l'incident. Les parties de ces éléments qui ne sont pas pertinentes à l'analyse ne seront pas divulguées.

Art. 27 - Si au cours d'une enquête technique, on apprend ou on présume qu'il y a eu acte d'intervention illicite, l'enquêteur responsable doit prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour que les services compétents en matière de sûreté de l'aviation civile relevant du ministère du transport, soient informés.

Art. 28 - Lorsqu'un aéronef d'Etat est impliqué dans un accident ou un incident avec un aéronef civil, la commission d'enquête technique désignée par le ministre du transport et la commission d'enquête technique désignée par le ministre concerné, le cas échéant, coordonnent, leurs activités respectives.

Art. 29 - Les procédures pratiques pour la conduite de l'enquête technique sur les accidents et incidents d'aéronefs sont fixées par un manuel approuvé par décision du ministre de transport.

CHAPITRE 4

COMPTE RENDU PRELIMINAIRE, RAPPORT FINAL ET COMPTE RENDU DE DONNEES D'ACCIDENT OU D'INCIDENT

Art. 30 - Lorsque l'Etat tunisien mène l'enquête technique sur un accident survenu à un aéronef d'une masse supérieure à 2250 kg, un compte rendu préliminaire est envoyé, par le bureau des enquêtes et dans les trente jours qui suivent la date de l'accident à :

- a. l'Etat d'immatriculation ou à l'Etat d'occurrence, selon le cas,
- b. l'Etat de l'exploitant,
- c. l'Etat de conception,
- d. l'Etat de construction,
- e. tout Etat qui aura fourni des renseignements pertinents, des moyens importants ou des experts,
- f. l'organisation de l'aviation civile internationale.

A moins que le compte rendu de données d'accident n'ait été envoyé avant l'expiration des trente jours susmentionnés.

Art. 31 - Lorsque l'Etat Tunisien mène l'enquête technique sur un accident survenu à un aéronef d'une masse de 2250 kg ou moins et que se posent des questions de navigabilité ou des questions qui peuvent présenter de l'intérêt pour d'autres Etats, un compte rendu préliminaire est envoyé, par le bureau des enquêtes et dans les trente jours qui suivent la date de l'accident à :

- a. l'Etat d'immatriculation ou à l'Etat d'occurrence, selon le cas,
- b. l'Etat de l'exploitant,
- c. l'Etat de conception,
- d. l'Etat de construction,
- e. tout Etat qui aura fourni des renseignements pertinents, des moyens importants ou des experts.

Art. 32 - Lorsque l'Etat Tunisien mène l'enquête technique sur un accident survenu à un aéronef d'une masse supérieure à 2250 kg, un compte rendu de données d'accident est envoyé par le bureau des enquêtes à l'organisation de l'aviation civile internationale aussitôt que possible après l'enquête.

Art. 33 - Lorsque l'Etat Tunisien mène l'enquête technique sur un incident survenu à un aéronef d'une masse supérieure à 7500 kg, un compte rendu de données d'incident est envoyé par le bureau des enquêtes à l'organisation de l'aviation civile internationale aussitôt que possible après l'enquête.

Art. 34 - Le projet de rapport final de l'enquête technique est adressé à l'Etat qui a ouvert l'enquête et à tous les Etats qui y ont participé en les invitant à présenter toutes observations dignes d'intérêt qu'ils souhaiteraient faire sur le rapport, avec justification à l'appui dans un délai de soixante jours qui suivent la date de la première lettre de transmission. Le projet de rapport final sera envoyé, pour observations, aux Etats suivants :

- a. l'Etat d'immatriculation,
- b. l'Etat de l'exploitant,
- c. l'Etat de conception,
- d. l'Etat de construction.

Si les Etats ont fait parvenir leurs observations dans le délai cité dans le paragraphe premier du présent article, le projet de rapport final sera amendé de façon à y inclure la teneur des observations reçues ou si l'Etat qui a formulé les observations le souhaite, présentera ces observations en annexe au rapport.

Art. 35 - Le rapport final de l'enquête technique est adressé aux autorités nationales concernées et, le cas échéant, aux Etats suivants :

- a. l'Etat d'immatriculation,
- b. l'Etat de l'exploitant,
- c. l'Etat de conception,
- d. l'Etat de construction,
- e. tout Etat dont des ressortissants sont au nombre des morts ou des blessés graves,
- f. tout Etat qui aura fourni des renseignements pertinents, des moyens importants ou des experts.

Pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5700 kg, le rapport final d'enquête technique sur un accident ou un incident grave sera adressé à l'organisation de l'aviation civile internationale.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 36 - Il est établi au niveau du bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs une base de données dont le but de centraliser les notifications des accidents et incidents et tous renseignements nécessaires et utiles à l'enquête technique qui lui sont transmis par les exploitants d'aéronefs et des aéroports ainsi que par les fournisseurs de services de la circulation aérienne.

Art. 37 - Les exploitants d'aéronefs et des aéroports ainsi que les fournisseurs de services de la circulation aérienne, doivent être pourvus d'une base de données de format normalisé qui leur permet, de notifier et de transmettre au bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs tous renseignements nécessaires et utiles à l'enquête technique.

Art. 38 - Sous réserve de la législation portant sur la protection des données à caractère personnel, les enregistrements de sécurité enregistrés dans les bases de données citées dans les articles 36 et 37 du présent décret ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que l'enquête technique sur les accidents ou incidents.

Art. 39 - Le bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs peut diffuser au cours ou à l'issue de l'enquête technique sur un accident ou un incident, les recommandations de sécurité nécessaires aux exploitants tunisiens et aux services compétents chargés de l'aviation civile, y compris celles des autres Etats ainsi qu'à l'organisation de l'aviation civile internationale lorsque les documents de cette organisation internationale sont en rapport avec cet accident ou incident.

Il peut diffuser aussi des recommandations de sécurité proposées par une autorité étrangère et qu'il juge pertinentes pour prévenir des accidents d'aviation civile.

Art. 40 - Les exploitants d'aéronefs civils et les services compétents chargés de l'aviation civile destinataires des recommandations de sécurité sont tenus de renseigner, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la première lettre de transmission, le bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs sur les mesures de prévention qui ont été prises ou qu'ils envisagent de prendre dans un délai déterminé ou sur les raisons pour lesquelles on a renoncé à prendre des mesures.

Art. 41 - Le ministre du transport peut décider de renoncer ou mettre un terme à l'enquête technique sur un accident ou incident lorsqu'elle risque d'entraîner des coûts disproportionnés par rapport aux résultats attendus ou en cas de non disposition des Etats d'immatriculation, de l'Etat de l'exploitant ou des Etats dont certains de leurs ressortissants sont au nombre de morts ou de blessés graves de contribuer aux coûts de l'enquête technique.

Art. 42 - Le ministre du transport peut ordonner la réouverture de l'enquête technique si l'on a découvert de nouveaux éléments importants pouvant modifier l'appréciation des circonstances d'un accident ou d'incident.

La réouverture de l'enquête technique est exclue lorsque deux ans se sont écoulés depuis la date de communication du rapport final pour l'incident ou l'accident n'ayant pas entraîné des morts ou des blessures graves et après trois ans pour l'accident ayant entraîné des morts ou des blessures graves.

Art. 43 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de la défense nationale, le ministre de la justice et des droits de l'Homme, le ministre du transport et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 44 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret.

Tunis, le 13 avril 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2009-1063 du 13 avril 2009, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d'actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l'horizon 2016 et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, portant définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, relatif à la création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est créée au ministère de la santé publique, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d'actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l'horizon 2016.

Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs mentionnée à l'article premier du présent décret, est chargée d'entreprendre toutes les actions entrant dans le cadre de la réalisation des projets définis par le plan d'actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l'horizon 2016.

L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d'actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l'horizon 2016 veille, d'une manière générale, à la réalisation de toutes les missions nécessaires à la réussite de la stratégie.

Art. 3 - La durée de réalisation de toutes les composantes du plan d'actions est fixée à cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Elle comprend deux phases :

1- la première phase dure deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Elle est assignée à mener les études nécessaires pour réaliser le plan d'actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l'horizon 2016 et déterminer les mécanismes de sa mise en œuvre,

2- la deuxième phase dure trois ans à compter de l'achèvement de la première phase. Elle est assignée à la déclinaison opérationnelle en actions du plan d'actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé et son achèvement à l'horizon 2016.

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des délais d'exécution et les efforts entrepris pour les réduire,

- la réalisation des objectifs escomptés des projets et les actions entreprises pour accroître leur rentabilité,

- le coût des projets et les efforts déployés pour le réduire,

- les difficultés rencontrées lors de la réalisation et les mesures entreprises pour les surmonter,

- le système de suivi et d'évaluation et son degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives au rythme d'avancement des réalisations,

- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche de réalisation.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d'actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l'horizon 2016 comprend les emplois fonctionnels suivants :

- * le chef de l'unité ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale chargé de veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

- * un sous-directeur avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé des études, de la planification et de la programmation.

Il est assisté par :

- un chef de service ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale chargé des études et de la programmation,

- un chef de service ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de l'évaluation,

* un sous-directeur avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé de la communication, la réalisation et le suivi.

Il est assisté par :

- un chef de service ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de l'exécution et du suivi,

- un chef de service ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de la communication et des relations avec les partenaires.

Art. 6 - Est créée au ministère la santé publique, une commission présidée par le ministre de la santé publique ou son représentant chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d'actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l'horizon 2016, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de la santé publique.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la participation est jugée utile, pour assister à ses travaux avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les trois mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion est tenue dans les dix jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d'actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l'horizon 2016, assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7 - Le ministre de la santé publique soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d'actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l'horizon 2016, et ce conformément aux dispositions du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, susvisé.

Art. 8 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Décret n° 2009-1064 du 13 avril 2009, fixant les conditions d'octroi des autorisations pour l'exercice d'activités de gestion de déchets dangereux et des autorisations d'immersion de déchets ou autres matières en mer.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, notamment les articles 293 à 324, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007,

Vu la loi n° 76-15 du 21 janvier 1976, portant adhésion de la Tunisie à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,

Vu la loi n° 76-17 du 21 janvier 1976, portant adhésion de la Tunisie à la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets,

Vu la loi n° 77-29 du 25 mai 1977, portant ratification de la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution et de deux protocoles y afférents,

Vu la loi n° 80-56 du 1er août 1980, portant ratification du protocole de 1978, relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,

Vu la loi n° 85-6 du 22 février 1985, portant ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment l'article 210,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, relative à la création d'une agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992, la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001,

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses,

Vu la loi n° 98-15 du 23 février 1998, portant ratification des amendements à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution et des amendements à ses protocoles et ratification de nouveaux protocoles,

Vu le code des ports maritimes de commerce promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, tel que modifié par la loi n° 2005-9 du 19 janvier 2005,

Vu la loi n° 2005-50 du 27 juin 2005, relative à la zone économique exclusive au large des côtes tunisiennes,

Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur,

Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux,

Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant ses missions, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre du transport, du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret fixe les conditions d'octroi des autorisations d'exercice des activités de gestion des déchets dangereux et des autorisations d'immersion de déchets et d'autres matières en mer conformément aux principes de précaution et de prévention pour garantir leur élimination sans préjudice pour la santé publique et l'environnement.

Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par :

1-Mer : les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ainsi que les zones fonctionnelles créées et le fond de ces zones marines et leurs sous-sol,

2- les déchets dangereux : les déchets cités dans la liste des déchets dangereux annexée au décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000,

3- l'immersion : toute opération d'immersion, de rejet, d'élimination ou d'enfouissement, délibérée, de déchets ou de toute autre matière, cités à l'annexe A du présent décret, à l'exception des opérations de rejet des déchets ou des matières résultant de l'exploitation normale des navires et des aéronefs et leurs équipements,

3- l'incinération des déchets dans la mer : toute opération, de combustion délibérée de déchets ou d'autres matières, cités à l'annexe A du présent décret, dans la mer aux fins de leur destruction thermique, à l'exception des opérations de combustion des déchets ou des matières résultant de l'exploitation normale des navires et des aéronefs et leurs équipements.

Art. 3 - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux opérations d'immersion ou d'enfouissement de déchets résultant de cas de force majeure ou de cas d'urgence, en vue de la protection des vies humaines ou pour garantir la sécurité des navires ou des aéronefs.

Chapitre II

Des autorisations de gestion des déchets dangereux

Art. 4 - La gestion des déchets dangereux, au sens de l'article 2 du présent décret, est soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement octroyée, après avis de la commission technique consultative visée à l'article 5 du présent décret et après approbation par l'agence nationale de protection de l'environnement de l'étude d'impact de l'unité ou des unités de gestion sur l'environnement.

Art. 5 - Est créée auprès du ministre chargé de l'environnement, une commission technique consultative d'octroi des autorisations d'exercice des activités de gestion des déchets dangereux chargée de :

- l'étude des dossiers de demandes d'autorisations,
- la discussion des dossiers présentés,
- donner un avis favorable ou défavorable quand à l'octroi de l'autorisation.

Art. 6 - Les dossiers de demandes d'autorisations sont distribués aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 7 - Les dossiers de demandes d'autorisations présentés à la commission technique consultative susvisée à l'article 5 du présent décret, doivent contenir obligatoirement :

- une demande d'autorisation dûment signée par le demandeur ou son représentant légal,
- un dossier comportant les caractéristiques techniques du projet,
- le document de l'étude d'impact sur l'environnement approuvée par l'agence nationale de protection de l'environnement.

Art. 8 - La commission technique consultative visée à l'article 5 du présent décret est chargée de l'élaboration de rapports annuels détaillant le nombre d'autorisations catégorisées selon la nature de l'activité, et la proposition de toutes les mesures et procédures relatives à la gestion des déchets dangereux.

Art. 9 - La commission technique consultative visée à l'article 5 du présent décret est présidée par le ministre de l'environnement et du développement durable ou son délégué. Cette commission est composée de :

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de transport,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable,
- un représentant du ministère l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant de l'office national de la protection civile,
- un représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement,
- un représentant de l'agence nationale de gestion des déchets,

- un représentant de l'agence de protection et de l'aménagement du littoral.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions de la commission sans lui accorder le droit de voter lors de prise des décisions concernant les dossiers de demande d'autorisations.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable après désignation des ministères et des établissements dont ils relèvent.

Art. 10 - La commission technique consultative visée à l'article 5 du présent décret se réunit, sur convocation de son président, périodiquement tous les trois mois et chaque fois qu'il y a nécessité.

Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des présents, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 11 - La direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable, assure le secrétariat de la commission technique visée à l'article 5 du présent décret et la rédaction des procès-verbaux des réunions dont des copies sont envoyées obligatoirement aux membres de la commission.

Chapitre III

Des autorisations d'immersion de déchets ou autres matières en mer

Art. 12 - L'incinération de déchets ou autres matières en mer est interdite. L'immersion en mer de déchets dangereux, tels que définis à l'article 2 du présent décret est interdite.

Est soumise à autorisation du ministre chargé de l'environnement, l'immersion en mer de déchets ou autres matières, énumérés à l'annexe «A» du présent décret, après avis d'une commission technique consultative et approbation de l'agence nationale de protection de l'environnement de l'étude d'impact des opérations d'immersion sur l'environnement.

Art. 13 - L'étude d'impact des opérations d'immersion en mer délimite les conditions, les prescriptions techniques relatives aux déchets ou aux matières objet de l'immersion ainsi que le lieu d'immersion, tels que décrits à l'annexe «B» du présent décret notamment :

- les quantités et les propriétés chimiques, physiques et biologiques des déchets ou des matières,
- la délimitation des lieux d'immersion en mer et leurs caractéristiques naturelles et environnementales,
- l'évaluation des impacts probables des déchets ou des matières sur l'environnement marin,
- les modalités de traitement des déchets ou des matières ainsi que leur emballage, leur transport et leur immersion en mer,
- les modalités et les mécanismes de contrôle de gestion et d'immersion en mer.

Art. 14 - Est créée auprès du ministre chargé de l'environnement, une commission technique consultative d'octroi des autorisations d'immersion de déchets ou autres matières en mer, chargée de :

- l'étude des dossiers de demandes d'autorisations,

- la discussion des dossiers présentés,
- donner un avis favorable ou défavorable quand à l'octroi de l'autorisation.

Art. 15 - Les dossiers de demandes d'autorisations sont distribués aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 16 - Les dossiers de demandes d'autorisations soumis à la commission technique consultative susvisée à l'article 14 du présent décret, doivent contenir obligatoirement :

- une demande d'autorisation dûment signée par le demandeur ou son représentant légal,
- un dossier détaillant les caractéristiques techniques des déchets ou des matières objets de l'immersion ainsi que le lieu d'immersion,
- le document de l'étude d'impact sur l'environnement approuvée par l'agence nationale de protection de l'environnement.

Art. 17 - La commission technique consultative visée à l'article 14 du présent décret est chargée de l'élaboration de rapports annuels détaillant le nombre d'autorisations catégorisées selon la nature des déchets ou des matières, et la proposition des mesures et procédures relatives à leur gestion.

Art. 18 - La commission technique consultative visée à l'article 14 du présent décret, est présidée par le ministre de l'environnement et du développement durable ou son représentant. Cette commission est composée de :

- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de transport,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable,
- un représentant du ministère l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant de l'office national de la protection civile,
- un représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement,
- un représentant de l'agence nationale de gestion des déchets,
- un représentant de l'agence de protection et de l'aménagement du littoral,
- un représentant de l'institut national des sciences et technologies de la mer.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions de la commission sans lui accorder le droit de voter lors de prise des décisions concernant les dossiers de demande d'autorisations.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable après désignation par les ministères et les établissements dont ils relèvent.

Art. 19 - La commission technique susvisée à l'article 14 du présent décret se réunit, sur convocation de son président, périodiquement tous les trois mois et chaque fois qu'il y a nécessité.

Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des présents, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 20 - La direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable assure le secrétariat de la commission visée à l'article 14 du présent décret et la rédaction des procès-verbaux des réunions dont des copies sont envoyées obligatoirement aux membres de la commission.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 21 - La constatation et la poursuite des infractions aux dispositions du présent décret sont menées conformément aux dispositions des lois susvisées n° 88-91 du 2 août 1988 portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement et n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination.

Art. 22 - Le ministre de la défense nationale, le ministre du transport, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE « A »

- 1- Les matériaux et les équipements de dragage,
- 2- Les déchets de poisson ou matières organiques issus des opérations industrielles de transformation du poisson et d'autres organismes marins,
- 3- Les navires,
- 4- Les plate-formes ou autres ouvrages placés en mer, sous réserve que les matériaux qui peuvent produire des déchets flottants ou contribuer sous d'autres formes à la pollution du milieu marin.
- 5- Les matières géologiques inertes non polluées, dont les constituants chimiques ne risquent pas d'être libérés dans le milieu marin.

ANNEXE « B »

Les autorisations d'immersion de déchets ou autres matières en mer ne sont octroyées qu'en tenant compte des critères suivants :

I- Caractéristiques et composition de la matière :

- 1- La quantité totale et la composition moyenne de la matière immergée.

2- La forme (solide, boueuse, liquide ou gazeuse ect...).

3- Les propriétés physiques (solubilité et densité ect...), - chimique et biochimique (demande en oxygène, substances nutritives ect...) et biologiques (présence de virus, bactéries, levures, parasites ect...).

4- La toxicité.

5- La persistance : physique, chimique et biologique.

6- L'accumulation et transformation biologique dans les matières biologiques ou sédiments.

7- La sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et l'interaction dans le milieu aquatique avec d'autres matières organiques et inorganiques dissoutes ect.

8- La probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons, mollusques et crustacés, ect...).

II- Caractéristiques du lieu d'immersion et méthode de dépôt :

1- L'emplacement (coordonnées de la zone d'immersion, profondeur et distance des côtes ect...), situation par rapport à d'autres emplacements (zones d'agrément, de frai, de culture et de pêche, et ressources exploitables ect...).

2- La cadence d'évacuation des matières pendant une durée déterminée (quantité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ect...).

3- La méthode d'emballage et de conditionnement, le cas échéant.

4- La dilution initiale réalisée en suivant la méthode de décharge proposée en particulier la vitesse des navires.

5- Les caractéristiques de dispersion (effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical ect...).

6- Les caractéristiques de l'eau (température, PH, salinité, stratification, indices de pollution : notamment oxygène dissous (OD), besoin chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène (DBO), présence d'azote sous forme organique ou minérale, et notamment présence d'ammoniaque, de matières en suspension, d'autres matières nutritives, productivité).

7- Les caractéristiques du fond (telles que topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biologique).

8- L'existence et effets d'autres immersions pratiquées dans la zone d'immersion (relevés indiquant la présence de métaux lourds et la teneur en carbone organique ect...).

III- Considérations et circonstances générales

1- Les effets éventuels sur les zones d'agrément (tels que présence de matériaux flottants ou échoués, turbidité, odeurs désagréables, décoloration, écume)

2- Les effets éventuels sur la faune et la flore marines, la pisciculture et la conchyliculture, les réserves poissonnières et les pêcheries, la récolte et la culture d'algues.

3-Les effets éventuels sur les autres utilisations de la mer (tels que: altération de la qualité de l'eau pour des usages industriels, corrosion sous-marine des ouvrages en mer. Perturbation du fonctionnement des navires par les matières flottantes, entraves à la pêche et à la navigation dues au dépôt de déchets ou d'objets solides sur le fond de la mer et protection de zones d'une importance particulière du point de vues scientifiques ou de la conservation).

4-Possibilités pratiques de recourir sur la terre ferme à d'autres méthodes de traitement, de rejet ou d'élimination ou à des traitements réduisant la nocivité des matières avant leur immersion.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 avril 2009, portant ouverture du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure dans les disciplines littéraires et des sciences humaines ainsi que dans les sciences fondamentales, au titre de l'année universitaire 2009-2010.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 96-87 du 6 novembre 1996, portant création de l'école normale supérieure,

Vu le décret n° 97-449 du 3 mars 1997, fixant les conditions et les modalités d'organisation du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure, ensemble les textes qui l'ont modifié notamment le décret n° 2004 -1264 du 31 mai 2004,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 8 avril 1997, fixant le programme, la durée et les coefficients des épreuves du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure dans les spécialités des sciences fondamentales,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 8 avril 1997, fixant le programme, la durée et les coefficients des épreuves du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure dans les spécialités des lettres et des sciences humaines.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, un concours sur épreuves pour l'admission des élèves en première année (équivalent à la 3ème année ancien régime et année finale de la licence fondamentale du système LMD) à l'école normale supérieure, et ce, le 14 juillet 2009 et jours suivants, dans les disciplines littéraires et des sciences humaines ainsi que des sciences fondamentales.

Art. 2 - Le nombre des places ouvertes pour chacune des spécialités suivantes est fixé comme suit :

Spécialités	Nombre de places
Mathématiques-physique	30
Physique-chimie	30
Lettres arabes	30
Lettres françaises	30
Lettres anglaises	30
Histoire	15
Géographie	15
Philosophie	10

Art. 3 - Les épreuves écrites du concours se déroulent à l'école normale supérieure selon le calendrier suivant :

Lettres et Sciences Humaines

Date de l'épreuve	Lettres arabes	Lettres françaises	Lettres anglaises	Histoire	Géographie	Philosophie
14 juillet 2009	Dissertation littéraire	Dissertation littéraire	Dissertation	Dissertation dans la spécialité	Dissertation de géographie physique	Dissertation de philosophie générale
15 juillet 2009	Etude grammaticale à partir d'un texte suivi de questions	Etude grammaticale à partir d'un texte suivi de questions	Etude grammaticale à partir d'un texte suivi de questions	Commentaire d'un texte dans la spécialité	Dissertation de géographie économique et humaine	Epreuve d'histoire de la philosophie : commentaire d'un texte
16 juillet 2009	- traduction d'un texte de langue française vers l'arabe, - épreuve de français	Traduction d'un texte d'une langue au choix du candidat vers le français	Traduction : - de l'anglais vers l'arabe ou le français - de l'arabe ou le français vers l'anglais	Epreuve de géographie : dissertation ou commentaire d'un document	Epreuve d'histoire: dissertation ou commentaire d'un texte	Epreuve de langue au choix de l'étudiant (autre que l'arabe et le français)

Sciences Fondamentales

Mathématiques Physique			Physique-Chimie		
Date	Matin	Après-midi	Date	Matin	Après-midi
14 juillet 2009	Première épreuve de mathématiques	Français	14 juillet 2009	Epreuve de mathématiques	Français
15 juillet 2009	Deuxième épreuve de mathématiques	Anglais	15 juillet 2009	Epreuve de chimie	Anglais
16 juillet 2009	Epreuve de physique		16 juillet 2009	Epreuve de physique	

Art. 4 - Peuvent se présenter aux épreuves, les étudiants inscrits, l'année du concours :

- en 2ème année du diplôme national de maîtrise dans les spécialités mentionnées à l'article 2 et admis en 1^{ère} année du second cycle,

- en 2ème année des licences fondamentales suivantes et admis en 3ème année et qui ont obtenu 120 crédits :

- licence fondamentale de langues et lettres arabes,
- licence fondamentale de langues et de lettres et civilisation anglaises,

- licence fondamentale de langues et civilisation et lettres françaises,

- licence fondamentale d'histoire,
- licence fondamentale de géographie,
- licence fondamentale de philosophie,
- licence fondamentale de physique,
- licence fondamentale de physique et chimie,
- licence fondamentale de mathématiques,
- licence fondamentale de mathématiques et ses applications,

- en 2ème année du cycle préparatoire littéraire et admis aux examens de fin d'année,

- en 2ème année du cycle préparatoire scientifique et ayant achevé leur formation.

Les candidats ne doivent pas avoir plus de 24 ans à la date du concours.

Art. 5 - Les épreuves orales d'admission se déroulent selon un calendrier fixé et affiché au secrétariat de l'école normale supérieure après la proclamation des résultats des épreuves écrites d'admissibilité.

Art. 6 - Le délai de la présentation des demandes de candidature est ouvert à partir du 4 mai 2009 jusqu'au 13 juin 2009.

Art. 7 - Les demandes de candidature au concours sont adressées au secrétariat de l'école normale supérieure. Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :

- une demande sur imprimé à retirer auprès du secrétariat de l'école normale supérieure, ou du site : www.ens.rnu.tn,

- une copie conforme du diplôme du baccalauréat,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- trois enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat,

- pour les étudiants des facultés et des instituts supérieurs : une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation de réussite en deuxième année du premier cycle (ancien régime) ou une attestation d'obtention des crédits de la 2ème année du système LMD,

- pour les étudiants du cycle préparatoire littéraire : copie conforme de l'attestation de réussite à la fin de la 2ème année,

- pour les étudiants des instituts préparatoires aux études d'ingénieurs : une attestation délivrée par l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs concerné, prouvant que l'étudiant a suivi, d'une manière régulière, ses études audit institut jusqu'à la fin de la deuxième année,

Art. 8 - Sont dispensés de passer les épreuves écrites, les étudiants ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 en comptant le total des moyennes de la première et de la deuxième année à l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche auquel ils appartiennent: les relevés de notes de la première et de la deuxième année (l'original ou copie conforme à l'original) doivent être présentés.

Art. 9 - Toute demande de candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de l'école normale supérieure faisant foi.

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 avril 2009.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 21 avril 2009, relatif à l'étiquetage des appareils de climatisation individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 kW.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-7 du 9 février 2009 et notamment ses articles 8 et 9,

Vu le décret n°94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer,

Vu le décret n° 2004-2145 du 2 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des équipements, des appareils et matériels électroménagers,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévus par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Arrêtent :

Article premier. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils de climatisation individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 kW (équivalent à 40.945 Btu), fonctionnant exclusivement à l'énergie électrique. Ces appareils couvrent tous les types d'appareils de climatisation fixes ou mobiles : Appareils split et multi-split, appareils monoblocs et appareils à simple ou double conduits).

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux appareils de production d'eau glacée en froid seul ou réversibles.

Art 2. Les appareils de climatisation prévus à l'article premier du présent arrêté fonctionnent par deux procédés selon le mode de refroidissement du condenseur :

- Procédé 1 : Appareils refroidis à l'air ;

- Procédé 2 : Appareils refroidis à l'eau.

Chaque procédé se répartit en deux catégories d'appareils, selon l'usage auquel l'appareil est destiné :

	Mode de fonctionnement	Catégorie
Procédé 1	Refroidissement uniquement	Catégorie 1.1
	Refroidissement et chauffage	Catégorie 1.2
Procédé 2	Refroidissement uniquement	Catégorie 2.1
	Refroidissement et chauffage	Catégorie 2.2

Art 3. Le classement des appareils de climatisation est établi selon son niveau d'efficacité énergétique (EER) en mode refroidissement et selon son coefficient de performance (COP) en mode chauffage.

Le niveau d'efficacité énergétique (EER) est calculé comme suit :

$$EER = \frac{\text{La puissance frigorifique totale de l'appareil à pleine charge}}{\text{La puissance électrique absorbée effective}}$$

Le coefficient de performance (COP) est calculé comme suit :

$$COP = \frac{\text{La puissance calorifique totale de l'appareil à pleine charge}}{\text{La puissance électrique absorbée effective}}$$

Si la chaleur est produite par une résistance électrique, le COP est considéré égal à 1.

L'EER et le COP sont déterminés conformément aux normes prévues à l'article 7 du présent arrêté.

Art 4. Les appareils de climatisation individuelle sont classés en 8 classes selon leur efficacité énergétique conformément aux tableaux 1, 2, 3, et 4 annexés au présent arrêté.

Art 5. Aux fins de leur classement conformément à l'article 4 du présent arrêté, les appareils de climatisation doivent subir des tests de performance énergétique. Ces tests doivent être réalisés sur le modèle de l'appareil par un laboratoire indépendant et habilité à cet effet et ce, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 18 septembre 1993.

Les frais des tests sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.

En cas de modifications apportées au modèle d'un appareil pouvant influencer sur sa consommation d'énergie, le fabricant ou l'importateur est tenu de refaire les tests prévus au premier paragraphe du présent article selon les mêmes procédures et doit également réviser son classement conformément aux classes prévues à l'article 4 du présent arrêté.

Art 6. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 et 2.2, les tests prévus à l'article 5 du présent arrêté doivent être réalisés séparément pour le mode refroidissement et le mode de chauffage.

Art 7. Le fabricant ou l'importateur est tenu de d'adresser à l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie une copie des rapports des tests effectués par le laboratoire avant la mise sur le marché du modèle de l'appareil concerné, ainsi que les projets d'étiquettes et de fiches d'information. L'agence vérifie les informations contenues dans ces documents et approuve la mise sur le marché du modèle de l'appareil concerné si ces informations sont conformes aux résultats consignés dans les rapports des tests.

Art 8. Les appareils de climatisation prévus à l'article premier du présent arrêté ne peuvent être mis à la vente ou à la location que s'ils sont munis d'une étiquette conforme au modèle fixé à l'annexe 2 du présent arrêté ainsi que d'une fiche d'informations expliquant les indications portées sur l'étiquette. L'étiquette doit être apposée sur la face avant de l'unité intérieure de l'appareil de manière à être clairement visible.

Les indications contenues dans l'étiquette et dans la fiche d'informations sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes tunisiennes en vigueur suivantes lorsqu'elles sont applicables à l'appareil testé :

- la norme tunisienne NT 81 236 : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux- Partie 1: Termes et définitions ;
- la norme tunisienne NT 81 245 : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Partie 2: Conditions d'essai ;
- la norme tunisienne NT 81 246 : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux – Partie 3 : Méthodes d'essai ;
- la norme tunisienne NT 81 247 : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Partie 4 : Exigences.

Art 9. La fiche d'informations prévue à l'article 8 du présent arrêté doit contenir, dans l'ordre indiqué dans le présent article, les renseignements suivants :

- 1) Le nom ou la marque du fabricant,
- 2) Les codes d'identification respectifs de l'unité extérieure et de l'unité intérieure du modèle établis par le fabricant,
- 3) La catégorie d'appareil selon le mode de fonctionnement (mode de refroidissement seulement, ou mode de refroidissement et de chauffage), telle que définie à l'article 2 du présent arrêté,
- 4) Le mode de refroidissement du condenseur (air ou eau), tel que défini à l'article 2 du présent arrêté,
- 5) Le type d'appareil (split ou multi-split, monobloc, simple conduit ou double conduits),
- 6) Le classement du modèle selon son niveau d'efficacité énergétique (EER) ou le coefficient de performance (COP) conformément aux tableaux prévus à l'annexe 1 du présent arrêté,
- 7) La consommation annuelle d'électricité en mode de refroidissement, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté et exprimée en kilowattheure (kWh) par an. Cette consommation est calculée sur la base des résultats obtenus pour un fonctionnement de 500 heures,
- 8) La puissance frigorifique totale de l'appareil exprimée en kilowatts, déterminée conformément aux normes prévues à l'article 8 du présent arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, la puissance calorifique totale pour le mode de chauffage doit être présentée distinctement,
- 9) Le niveau d'efficacité énergétique (EER) tel que constaté par les essais de laboratoire, déterminé conformément aux normes prévues à l'article 8 du présent arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, le coefficient de performance (COP) pour le mode de chauffage doit être présenté distinctement,

10) La puissance électrique absorbée effective en mode de refroidissement exprimée en kilowatts, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent Arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, la puissance électrique absorbée effective en mode de chauffage doit être présentée distinctement, exprimée en kilowatts et déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté,

11) La limite supérieure de la température extérieure de fonctionnement en mode refroidissement, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté.

Art 10. Si un appareil est mis à la vente ou à la location au moyen de communications à distance, par messagerie électronique, par correspondance, sur catalogue ou par tout autre moyen de communication, l'offre doit comporter les renseignements techniques suivants :

- Les codes d'identification respectifs de l'unité extérieure et de l'unité intérieure du modèle, établis par le fabricant,
- La catégorie de l'appareil selon le mode de fonctionnement (mode de refroidissement seulement ou mode de refroidissement et de chauffage),
- Le type de l'appareil (split ou multi-split, monobloc, simple conduit ou double conduits).
- Le classement du modèle selon son niveau d'efficacité énergétique (EER) en mode refroidissement prévue au paragraphe 6) de l'article 9 du présent arrêté,
- La consommation d'électricité en mode refroidissement, exprimée en kilowattheure (kWh) par an prévue au paragraphe 7) de l'article 9 du présent arrêté.

Si l'offre contient d'autres renseignements, ils doivent être présentés dans l'ordre défini à l'article 9 du présent arrêté et insérés dans la liste des renseignements techniques prévus au paragraphe premier du présent article.

La taille et le type des caractères utilisés pour la présentation des renseignements doivent permettre une bonne lisibilité.

Art 11. Le fabricant et l'importateur des appareils prévus à l'article premier du présent arrêté doivent mettre à la disposition des agents de contrôle habilités à cet effet la documentation technique concernant les informations portées sur l'étiquette et ce, pour une durée de cinq ans à partir de la date de la dernière production du même modèle.

La documentation technique prévue au premier paragraphe du présent article doit comprendre les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse du fabricant,
- la marque de l'appareil,
- les codes d'identification respectifs de l'unité extérieure et de l'unité intérieure du modèle, établis par le fabricant,
- une copie de l'étiquette,
- une copie de la fiche d'informations,
- les dimensions externes du ou des unités constituant l'appareil,
- les rapports des tests prévus à l'article 7 du présent arrêté,
- le réfrigérant utilisé,
- la charge du réfrigérant de l'appareil,
- la marque du compresseur,
- la référence du compresseur,
- la notice d'emploi.

La documentation technique peut également comprendre des renseignements complémentaires, éventuellement sous forme de dessins, calculs, fiches d'informations techniques concernant les matériaux et les composants importants utilisés pour la fabrication de l'appareil ou relatifs aux caractéristiques essentielles de la conception du produit notamment celles liées aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'électricité.

Art 12. Le présent arrêté entre en vigueur trois mois à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2009.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Ridha Touiti

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE 1:

Classement des appareils de climatisation individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 kW selon leur efficacité énergétique.

Tableau 1 : Classement selon l'efficacité énergétique des appareils de climatisation refroidis à l'air et fonctionnant en mode de refroidissement (Catégories 1.1)

Classe	Niveau d'efficacité énergétique (EER)
1	$3,38 < \text{EER}$
2	$3,38 \geq \text{EER} > 3,20$
3	$3,20 \geq \text{EER} > 3,00$
4	$3,00 \geq \text{EER} > 2,80$
5	$2,80 \geq \text{EER} > 2,60$
6	$2,60 \geq \text{EER} > 2,40$
7	$2,40 \geq \text{EER} > 2,20$
8	$2,20 \geq \text{EER}$

Tableau 2 : Classement selon l'efficacité énergétique des appareils de climatisation refroidis à l'air et fonctionnant en mode de chauffage (Catégories 1.2)

Classe	Coefficient de performance (COP)
1	$3,80 < \text{COP}$
2	$3,80 \geq \text{COP} > 3,60$
3	$3,60 \geq \text{COP} > 3,40$
4	$3,40 \geq \text{COP} > 3,20$
5	$3,20 \geq \text{COP} > 2,80$
6	$2,80 \geq \text{COP} > 2,60$
7	$2,60 \geq \text{COP} > 2,40$
8	$2,40 \geq \text{COP}$

Tableau 3 : Classement selon l'efficacité énergétique des appareils de climatisation refroidis à l'eau et fonctionnant en mode de refroidissement (Catégories 2.1)

Classe	Niveau d'efficacité énergétique (EER)
1	$3,80 < \text{EER}$
2	$3,80 \geq \text{EER} > 3,60$
3	$3,60 \geq \text{EER} > 3,30$
4	$3,30 \geq \text{EER} > 3,10$
5	$3,10 \geq \text{EER} > 2,80$
6	$2,80 \geq \text{EER} > 2,50$
7	$2,50 \geq \text{EER} > 2,20$
8	$2,20 \geq \text{EER}$

Tableau 4 : Classement selon l'efficacité énergétique des appareils de climatisation refroidis à l'eau et fonctionnant en mode de chauffage (Catégorie 2.2)

Classe	Coefficient de performance (COP)
1	$4,22 < \text{COP}$
2	$4,22 \geq \text{COP} > 4,00$
3	$4,00 \geq \text{COP} > 3,70$
4	$3,70 \geq \text{COP} > 3,40$
5	$3,40 \geq \text{COP} > 3,10$
6	$3,10 \geq \text{COP} > 2,80$
7	$2,80 \geq \text{COP} > 2,50$
8	$2,50 \geq \text{COP}$

ANNEXE 2 :

ETIQUETTE

I.1. Modèle de l'étiquette :

125 mm	
3,734 mm	45,660 mm
19,265 mm	45,660 mm
3,734 mm	3,734 mm
118,053 mm	

CONSOMMATION D'ENERGIE Fabricant Modèle Unité extérieure Unité intérieure Econome 1 2 3 4 5 6 7 8 Pas économe	 XXXXXX XYZ-654 MMMM1 MMMM2 4	إستهلاك الطاقة المصنّع الأنموذج الوحدة الخارجية الوحدة الداخلية مقتصد 1 2 3 4 5 6 7 8 غير مقتصد
Consommation d'électricité par an en mode refroidissement Sur la base des résultats obtenus pour un fonctionnement de 500 heures par an. Dans des conditions d'essai normalisées		
Puissance frigorifique totale		
Niveau de rendement énergétique (EER)		
Type Refroidissement seulement Refroidissement et chauffage Refroidissement par Air Refroidissement par Eau		

Consommation d'électricité par an en mode refroidissement XXXXKWh Sur la base des résultats obtenus pour un fonctionnement de 500 heures par an. Dans des conditions d'essai normalisées Puissance frigorifique totale YYYkW Niveau de rendement énergétique (EER) ZZ	الاستهلاك السنوي للكهرباء في نظام التبريد حسب النتائج المتحصل عليها بعد تشغيل لمدة 500 ساعة/سنة بالخبر في شروط اختبار مواصفائية قوة التبريد الجملية النجاعة في استعمال الطاقة النوع التبريد تبريد و تسخين تبريد بالهواء تبريد بالماء
(*) La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de la localisation de l'appareil	
Norme Tunisienne: NT 81.236 / NT 81.245 NT 81.246 / NT 81.247  مواصفات تونسية: 81.236 / 81.245 81.246 / 81.247	

155 mm 20,808 mm 55,499 mm 24,747 mm 27,321 mm	149,591 mm
---	-------------------

I.2. Informations à faire figurer sur l'étiquette :

A – Nom ou marque du fabricant,

B – Les codes d'identification respectifs de l'unité extérieure et de l'unité intérieure du modèle, établis par le fabricant,

C – Le classement du modèle selon son efficacité énergétique en mode refroidissement, conformément aux tableaux 1 et 3 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. Le chiffre indiquant la classe énergétique de l'appareil doit être à la hauteur des barres horizontales correspondant à cette classe,

D – La quantité de consommation annuelle d'électricité en mode de refroidissement, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté et exprimée en kilowattheure (kWh) par an. Cette consommation est calculée sur la base des résultats obtenus pour un fonctionnement de 500 heures

E – La puissance frigorifique totale de l'appareil exprimée en kilowatts, déterminée conformément aux normes prévues à l'article 8 du présent arrêté,

F – Le niveau d'efficacité énergétique (EER) tel que constaté par les essais de laboratoire, déterminé conformément aux normes prévues à l'article 8 du présent arrêté,

G – Le type d'appareil selon le mode de fonctionnement (mode de refroidissement seulement ou mode de refroidissement et de chauffage) et selon le mode de refroidissement du condenseur (air ou eau).

I.3. Aspects de l'étiquette :

Dimensions : L'étiquette doit avoir 125 mm de largeur et 155 mm de longueur.

Couleurs : Couleurs à utiliser : **CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir.**

Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70 % de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir.

- Couleurs des barres horizontales indiquant les classes énergétiques:

- o La barre horizontale indiquant la classe 1 X040
- o La barre horizontale indiquant la classe 2 X0X0
- o La barre horizontale indiquant la classe 3 70X0
- o La barre horizontale indiquant la classe 4 30X0
- o La barre horizontale indiquant la classe 5 00X0
- o La barre horizontale indiquant la classe 6 03X0
- o La barre horizontale indiquant la classe 7 07X0
- o La barre horizontale indiquant la classe 8 0XX0.

- Couleur de l'encadrement: X070.

- La couleur du fond de l'indication de la classe énergétique de l'appareil doit être la même que celle de la barre horizontale de la classe correspondante.

- Le texte est imprimé en noir sur fond blanc.

I.4. Caractéristiques de l'étiquette:

- L'étiquette doit être auto- adhésive.

- Le grammage du papier de l'étiquette doit être de 150 g avec vernis UV.

- L'impression doit être en quadrichromie.

- L'adhésif utilisé pour fixer les étiquettes doit être de nature à :

- permettre de décoller facilement les étiquettes des appareils sans l'aide d'un outil ou d'un liquide autre que l'eau;

- offrir une adhérence suffisante pour empêcher l'étiquette de se décoller dans les conditions normales de manutention.

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Décret n° 2009-1065 du 20 avril 2009, fixant un nouveau délai pour le dépôt de la déclaration pour le bénéfice de l'avance sur la taxe de formation professionnelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances et du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et notamment son chapitre VI,

Vu le décret n° 2009-292 du 2 février 2009, fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice ainsi que le domaine d'application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage et notamment son article 25,

Vu l'avis du ministre de l'éducation et de la formation.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - l'expression « la fin du mois de mars 2009 » prévue par l'article 25 du décret n° 2009-292 du 2 février 2009, fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice ainsi que le domaine d'application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage est remplacée par l'expression « la fin du mois de mai 2009 ».

Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre de l'éducation et de la formation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 avril 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2009-1066 du 13 avril 2009, relatif à la création d'une réserve naturelle à Jebel bent Ahmed du gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment l'article 219 (nouveau) dudit code,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre des finances, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du ministre du tourisme et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé une réserve naturelle dénommée «Réserve Naturelle de Jebel bent Ahmed» à la délégation de Fernana du gouvernorat de Jendouba d'une superficie de 1541 ha relevant des demandes d'inscription n° 53242 et n° 17310 relevant du domaine forestier de l'Etat, tel que délimitée par un liseré rouge sur le plan de la carte d'état major de la région de Fernana à l'échelle 1/50.000 annexé au présent décret.

Art. 2 - La réserve naturelle indiquée à l'article premier du présent décret est soumise à un plan d'aménagement et de gestion participatif et intégré élaboré par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques approuvé par une commission comprenant les représentants des ministères concernés de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des autorités régionales désignés par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Ce plan comprend l'ensemble des mesures susceptibles d'assurer la conservation de l'état naturel de la réserve naturelle sus-indiquée et la protection de la faune et de la flore sauvages qui s'y trouvent, tout en respectant ses particularités scientifiques, culturelles, éducatives, récréatives et esthétiques.

Le plan d'aménagement précité comprend en particulier ce qui suit :

- la localisation et l'ouverture des pistes et des routes à l'intérieur de la réserve,
- les mesures à prendre pour l'entretien du couvert végétal naturel et sa régénération,
- la localisation des points d'eau et leur aménagement,
- la création des espaces pour l'information, la récréation et le repos des visiteurs,
- la création d'un écomusée spécifique à la réserve naturelle.
- la détermination de l'espace occupé par les installations fixes nécessaires à la gestion de la réserve naturelle et à l'information des visiteurs ainsi que les sites des points de vente de produits alimentaires, des buvettes, des restaurants, des campings et des parkings,
- l'aménagement des lieux de collecte des ordures,
- différentes autres mesures nécessaires à l'accueil, l'encadrement et la sécurité des visiteurs,
- l'identification des besoins et des spécificités environnementales pour la conservation des plantes et des animaux,

- la conservation et le développement de la diversité biologique dans la réserve,

- effectuer un inventaire des animaux existant dans la réserve,

- l'élaboration d'une étude préalable avant d'introduire un nouveau type des animaux afin de conserver l'équilibre des animaux de ladite réserve et de suivre scientifiquement son développement quantitatif et qualitatif.

Art. 3 - La réserve naturelle est gérée par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques conformément aux dispositions du code forestier. Toutefois, il est possible d'accorder certaines opérations de gestion à des personnes physiques ou morales privées, conformément à une convention conclue entre le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et les personnes concernées.

Art. 4 - La réserve naturelle est administrée par un conservateur ayant le grade d'ingénieur principal spécialité foresterie désigné par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 5 - Il est institué un droit d'entrée à la réserve naturelle fixé à un dinar par jour pour les visiteurs nationaux et les résidents étrangers, et à 500 millimes pour les enfants de moins de six ans, les élèves et les étudiants, et à cinq dinars pour les visiteurs et les chercheurs étrangers,

Sont exonérés des droits d'entrée susvisés les journalistes dans le cadre d'une mission de promotion touristique uniquement, et ce, après une demande écrite du ministre intéressé.

L'entrée est gratuite au profit des chercheurs et des étudiants chercheurs lors de la réalisation des études ou des missions scientifiques, et ce, après une convention conclue à cet effet avec la direction générale des forêts relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

L'entrée est gratuite les jours de fêtes nationales pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie.

Ce droit d'entrée est versé au profit du trésorier de l'Etat.

Art. 6 - La chasse, les activités agricoles et industrielles, la capture d'animaux sauvages et la destruction des arbres et des plantes sont interdites à l'intérieur de la réserve naturelle. Il est cependant possible de s'adonner à la chasse professionnelle au moyen d'appareils de prise de vues cinématographiques et à l'enregistrement des sons d'animaux sauvages contre le paiement d'un droit de mille dinars en plus de la remise d'une copie du film et de dix dinars pour tout appareil photographique professionnel et ce pour chaque mission.

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des finances, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre du tourisme et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-1067 du 13 avril 2009, relatif à la création d'une réserve naturelle à Oued Dekouk du gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment l'article 219 (nouveau) dudit code,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre des finances, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du ministre de la tourisme et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé une réserve naturelle dénommée «Réserve Naturelle de Oued Dekouk» à la délégation de Rémada et la délégation de Tataouine Sud du gouvernorat de Tataouine d'une superficie de 5750 ha relevant du domaine privé de l'Etat en vertu d'un contrat de vente, tel que délimitée par un liseré rouge sur le plan de la carte d'état major de la région de Bir Fatnassa et Ain Zareth à l'échelle 1/100.000 annexé au présent décret.

Art. 2 - La réserve naturelle indiquée à l'article premier du présent décret est soumise à un plan d'aménagement et de gestion participatif et intégré élaboré par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques approuvé par une commission comprenant les représentants des ministères concernés de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des autorités régionales désignés par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Ce plan comprend l'ensemble des mesures susceptibles d'assurer la conservation de l'état naturel de la réserve naturelle sus-indiquée et la protection de la faune et de la flore sauvages qui s'y trouvent, tout en respectant ses particularités scientifiques, culturelles, éducatives, récréatives et esthétiques.

Le plan d'aménagement précité comprend en particulier ce qui suit :

- la localisation et l'ouverture des pistes et des routes à l'intérieur de la réserve,
- les mesures à prendre pour l'entretien du couvert végétal naturel et sa régénération,
- la localisation des points d'eau et leur aménagement,
- la création des espaces pour l'information, la récréation et le repos des visiteurs,

- la création d'un écomusée spécifique à la réserve naturelle,

- la détermination de l'espace occupé par les installations fixes nécessaires à la gestion de la réserve naturelle et à l'information des visiteurs ainsi que les sites des points de vente de produits alimentaires, des buvettes, des restaurants, des campings et des parkings,

- l'aménagement des lieux de collecte des ordures,

- différentes autres mesures nécessaires à l'accueil, l'encadrement et la sécurité des visiteurs,

- l'identification des besoins et des spécificités environnementales pour la conservation des plantes et des animaux,

- la conservation et le développement de la diversité biologique dans la réserve,

- effectuer un inventaire des animaux existant dans la réserve,

- l'élaboration d'une étude préalable avant d'introduire un nouveau type des animaux afin de conserver l'équilibre des animaux de ladite réserve et de suivre scientifiquement son développement quantitatif et qualitatif.

Art. 3 - La réserve naturelle est gérée par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques conformément aux dispositions du code forestier. Toutefois, il est possible d'accorder certaines opérations de gestion à des personnes physiques ou morales privées, conformément à une convention conclue entre le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et les personnes concernées.

Art. 4 - La réserve naturelle est administrée par un conservateur ayant le grade d'ingénieur principal spécialité foresterie désigné par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 5 - Il est institué un droit d'entrée à la réserve naturelle fixé à un dinar par jour pour les visiteurs nationaux et les résidents étrangers, et à 500 millimes pour les enfants de moins de six ans, les élèves et les étudiants, et à cinq dinars pour les visiteurs et les chercheurs étrangers,

Sont exonérés des droits d'entrée susvisés les journalistes dans le cadre d'une mission de promotion touristique uniquement, et ce, après une demande écrite du ministre intéressé.

L'entrée est gratuite au profit des chercheurs et des étudiants chercheurs lors de la réalisation des études ou des missions scientifiques et ce après une convention conclue à cet effet avec la direction générale des forêts relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

L'entrée est gratuite les jours de fêtes nationales pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie.

Ce droit d'entrée est versé au profit du trésorier de l'Etat.

Art. 6 - La chasse, les activités agricoles et industrielles, la capture d'animaux sauvages et la destruction des arbres et des plantes sont interdites à l'intérieur de la réserve naturelle. Il est cependant possible de s'adonner à la chasse professionnelle au moyen d'appareils de prise de vues cinématographiques et à l'enregistrement des sons d'animaux sauvages contre le paiement d'un droit de mille dinars en plus de la remise d'une copie du film et de dix dinars pour tout appareil photographique professionnel et ce pour chaque mission.

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des finances, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre du tourisme et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-1068 du 13 avril 2009, relatif à la création d'une réserve naturelle à Jebel Saddine du gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment l'article 219 (nouveau) dudit code,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre des finances, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du ministre du tourisme et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé une réserve naturelle dénommée «réserve Naturelle de Jebel Saddine» à la délégation du Kef du gouvernorat du Kef d'une superficie de 2600 ha, relevant du titre foncier n° 170501/4228 Kef du domaine forestier de l'Etat, tel que délimitée par un liseré rouge sur le plan de la carte d'état major de la région du Kef à l'échelle 1/50.000 annexé au présent décret.

Art. 2 - La réserve naturelle indiquée à l'article premier du présent décret est soumise à un plan d'aménagement et de gestion participatif et intégré élaboré par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques approuvé par une commission comprenant les représentants des ministères concernés de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des autorités régionales désignés par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Ce plan comprend l'ensemble des mesures susceptibles d'assurer la conservation de l'état naturel de la réserve naturelle sus-indiquée et la protection de la faune et de la flore sauvages qui s'y trouvent, tout en respectant ses particularités scientifiques, culturelles, éducatives récréatives et esthétiques.

Le plan d'aménagement précité comprend en particulier ce qui suit :

- la localisation et l'ouverture des pistes et des routes à l'intérieur de la réserve,

- les mesures à prendre pour l'entretien du couvert végétal naturel et sa régénération,

- la localisation des points d'eau et leur aménagement,

- la création des espaces pour l'information, la récréation et le repos des visiteurs,

- la création d'un écomusée spécifique à la réserve naturelle,

- la détermination de l'espace occupé par les installations fixes nécessaires à la gestion de la réserve naturelle et à l'information des visiteurs ainsi que les sites des points de vente de produits alimentaires, des buvettes, des restaurants, des campings et des parkings,

- l'aménagement des lieux de collecte des ordures,

- différentes autres mesures nécessaires à l'accueil, l'encadrement et la sécurité des visiteurs,

- l'identification des besoins et des spécificités environnementales pour la conservation des plantes et des animaux,

- la conservation et le développement de la diversité biologique dans la réserve,

- effectuer un inventaire des animaux existant dans la réserve,

- l'élaboration d'une étude préalable avant d'introduire un nouveau type des animaux afin de conserver l'équilibre des animaux de ladite réserve et de suivre scientifiquement son développement quantitatif et qualitatif.

Art. 3 - La réserve naturelle est gérée par les services forestiers compétents relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques conformément aux dispositions du code forestier. Toutefois, il est possible d'accorder certaines opérations de gestion à des personnes physiques ou morales privées, conformément à une convention conclue entre le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et les personnes concernées.

Art. 4 - La réserve naturelle est administrée par un conservateur ayant le grade d'ingénieur principal spécialité foresterie désigné par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 5 - Il est institué un droit d'entrée à la réserve naturelle fixé à un dinar par jour pour les visiteurs nationaux et les résidents étrangers, et à 500 millimes pour les enfants de moins de six ans, les élèves et les étudiants, et à cinq dinars pour les visiteurs et les chercheurs étrangers,

Sont exonérés des droits d'entrée susvisés les journalistes dans le cadre d'une mission de promotion touristique uniquement, et ce, après une demande écrite du ministre intéressé.

L'entrée est gratuite au profit des chercheurs et des étudiants chercheurs lors de la réalisation des études ou des missions scientifiques et ce après une convention conclue à cet effet avec la direction générale des forêts relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

L'entrée est gratuite les jours de fêtes nationales pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie.

Ce droit d'entrée est versé au profit du trésorier de l'Etat.

Art. 6 - La chasse, les activités agricoles et industrielles, la capture d'animaux sauvages et la destruction des arbres et des plantes sont interdites à l'intérieur de la réserve naturelle. Il est cependant possible de s'adonner à la chasse professionnelle au moyen d'appareils de prise de vues cinématographiques et à l'enregistrement des sons d'animaux sauvages contre le paiement d'un droit de mille dinars en plus de la remise d'une copie du film et de dix dinars pour tout appareil photographique professionnel et ce pour chaque mission.

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des finances, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre du tourisme et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2009-1069 du 17 avril 2009.

Mademoiselle Saida Moumni, administrateur, est chargée des fonctions de directeur à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2009-1070 du 13 avril 2009, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets de construction de l'institut supérieur des études technologiques et de l'institut supérieur de l'informatique et des télécommunications de Borj Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition de ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 91-511 du 8 avril 1991 et le décret n° 96-874 du 1^{er} mai 1996 et le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008 et le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets de construction de l'institut supérieur des études technologiques et de l'institut supérieur de l'informatique et des télécommunications de Borj Cedria placée sous l'autorité du directeur général des bâtiments civils.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets de construction de l'institut supérieur des études technologiques et de l'institut supérieur de l'informatique et des télécommunications de Borj Cedria, consistent en ce qui suit :

- le suivi des études architecturales et techniques des deux projets,

- l'ordre de commencement des travaux,

- la coordination des réunions avec les intervenants parmi les entrepreneurs, les architectes, les bureaux d'études, les contrôleurs techniques et le maître d'ouvrage,

- le suivi administratif et financier en coordination avec les services du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie maître d'ouvrage,

- la vérification des différentes propositions et la coordination financière avec toutes les parties,

- la préparation préliminaire pour la réception provisoire et la réception définitive des travaux et l'élaboration des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitifs des deux projets et leur soumission à la commission des marchés compétente pour approbation.

Art. 3 - La durée d'exécution des deux projets est fixée à soixante quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et comprend deux étapes :

- la première étape: sa durée est fixée à quarante huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et concerne l'ordre de service de commencement des travaux et le suivi de la réalisation sur le terrain,

- la deuxième étape: sa durée est fixée à seize mois à partir de la date d'achèvement de la première étape et concerne les préparations nécessaires à la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration des dossiers de règlement définitifs et leur présentation à la commission des marchés compétente pour approbation.

Art. 4 - Les résultats des deux projets sont évalués conformément aux critères suivants :

- Le degré de respect des délais d'exécution des deux projets, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les réduire,

- La réalisation des objectifs escomptés des deux projets et les mesures prises pour augmenter leur rentabilité,

- Le coût des deux projets et les efforts entrepris pour les réduire,

- Les difficultés rencontrées lors de la réalisation des deux projets et la manière de les surmonter,

- Le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et son degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des deux projets,

- L'efficacité d'intervention pour réajuster la marche des deux projets.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets de construction de l'institut supérieur des études technologiques et de l'institut supérieur de l'informatique et des télécommunications de Borj Cedria, comprend les emplois fonctionnels suivants :

- chef de l'unité avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé :

- * de la direction des deux projets,

- * de veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

- * du suivi administratif et financier des deux projets,

- chef de service avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux.

Art. 6 - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de ladite commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition de ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

La direction générale des bâtiments civils du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des deux projets de construction de l'institut supérieur des études technologiques et de l'institut supérieur de l'informatique et des télécommunications de Borj Cedria, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le Premier ministre, le ministre des finances, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-1071 du 13 avril 2009, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du siège de la direction générale des douanes à Tunis et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition de ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété notamment le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008 et le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du siège de la direction générale des douanes à Tunis placée sous l'autorité du directeur général des bâtiments civils.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du siège de la direction générale des douanes à Tunis, consistent en ce qui suit :

- le suivi des études architecturales et techniques du projet,
- l'ordre de commencement des travaux,
- la coordination des réunions avec les intervenants parmi les entrepreneurs, les architectes, les bureaux d'études, les contrôleurs techniques et le maître d'ouvrage,
- le suivi administratif et financier en coordination avec les services du ministère des finances maître d'ouvrage,
- la vérification des différentes propositions et la coordination financières avec toutes les parties,
- la préparation préliminaire pour la réception provisoire et la réception définitive des travaux et l'élaboration des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties,
- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitifs du projet et leur soumission à la commission des marchés pour approbation.

Art.3. - La durée d'exécution du projet est fixée à soixante six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et comprend deux étapes :

- la première étape: sa durée est fixée à cinquante mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et concerne le suivi des études architecturales et techniques et les procédures de choix des différents intervenants privés pour l'exécution du projet, l'ordre de service de commencement des travaux et le suivi de la réalisation sur le terrain,

- la deuxième étape: sa durée est fixée à seize mois à partir de la date d'achèvement de la première étape et concerne les préparations nécessaires à la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration des dossiers de règlement définitifs et leur présentation à la commission des marchés concernée pour approbation.

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des délais d'exécution du projet, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les réduire,
- la réalisation des objectifs escomptés du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,
- le coût du projet et les efforts entrepris pour les réduire,
- les difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet et la manière de les surmonter,
- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et son degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,
- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du siège de la direction générale des douanes à Tunis, comprend les emplois fonctionnels suivants :

- directeur de l'unité avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé :
 - * de la direction du projet,
 - * de veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,
 - * du suivi administratif et financier du projet,
- sous-directeur avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux.

Art. 6 - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée selon les matières fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de ladite commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition de ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

La direction générale des bâtiments civils du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige.

Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du siège de la direction générale des douanes à Tunis, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2003-1294 du 7 juin 2003, chargeant Monsieur Mohamed Chelbi, administrateur, des fonctions de sous-directeur du matériel et des approvisionnements à la direction des moyens généraux relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Chelbi, administrateur, sous-directeur du matériel et des approvisionnements à la direction des moyens généraux relevant de la direction générale des services communs, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est habilité à signer par délégation du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Mohamed Chelbi est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 29 août 2008.

Tunis, le 14 avril 2009.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps commun des architectes des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux du corps commun des architectes des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 11 juin 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 11 mai 2009.

Tunis le, 14 avril 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps commun des urbanistes des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 15 mai 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux du corps commun des urbanistes des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 18 juin 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux du corps commun des urbanistes des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 18 mai 2009.

Tunis le, 14 avril 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 14 juillet 2001.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 12 juin 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste : spécialité génie civil.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 12 mai 2009.

Tunis le, 14 avril 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-1017 du 10 mai 1999,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 25 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'agence d'urbanisme du grand Tunis, relevant du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 15 juin 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 15 mai 2009.

Tunis le, 14 avril 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 30 août 2002.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'agence d'urbanisme du grand Tunis, relevant du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 22 juin 2009 et jours suivants un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste dans la spécialité urbanisme.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 22 mai 2009.

Tunis le, 14 avril 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 16 juin 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 16 mai 2009.

Tunis le, 14 avril 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 14 avril 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents d'accueil à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du grand Tunis,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1999, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998, le décret n° 99-528 du 8 mars 1999 et le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents d'accueil appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'agence d'urbanisme du grand Tunis, relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 25 juin 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents d'accueil appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 25 mai 2009.

Tunis le, 14 avril 2009.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

A **BONNEMENT**

Année 2009

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.